

अप्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
आपराधिक अपीलीय अधिकारिता

आपराधिक अपीलीय संख्या 2255 वर्ष 2023

(@ विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 4405/2018)

सुनील कुमार

..... अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

..... प्रत्यर्चीगण

निर्णय

न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी,

1. अनुमति प्रदान की गयी।
2. वर्तमान अपील मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर (उ.प्र.) की अदालत में लंबित प्रकरण संख्या 3354/2015 के संबंध में आरोप पत्र के साथ –

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

साथ संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए अपीलकर्ता-आवेदक द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र संख्या 31175/2015 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित 13.03.2018 के निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गयी है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने उक्त प्रार्थना-पत्र को खारिज कर दिया है।

3. अपीलकर्ता उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड में सहायक अभियंता के रूप में काम कर रहा था और प्रत्यर्थी संख्या 2 याचिकाकर्ता के उक्त कार्यालय में चपरासी के रूप में काम कर रहा था। 11.09.2014 को अपीलकर्ता ने प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली सदर, जिला फतेहपुर के समक्ष एक प्राथमिकी दर्ज कराई जो प्राथमिकी संख्या 509/2014 थी। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया था कि उनके और प्रत्यर्थी सं. 2 के बीच स्टोर से एक उपभोक्ता को दी जाने वाली कुछ वस्तुओं के संबंध में झगड़ा हुआ था और प्रत्यर्थी संख्या 2 अचानक नाराज हो गया और अपीलकर्ता को गाली देना और धमकी देना शुरू कर दिया और अपनी चप्पल से उस पर हमला करने की भी कोशिश की। अगले दिन यानी 12.09.2014 को, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उक्त घटना के संबंध में उक्त पुलिस स्टेशन के समक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ भी परिवाद दर्ज कराया और आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने उस पर हमला किया, गालियां दी और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। विवेचना के बाद, विवेचक ने धारा 323, 504 और 506 के तहत अपराध के लिए प्राथमिकी संख्या 255/2014 के संबंध में अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। इसलिए अपीलकर्ता ने उक्त कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

के समक्ष प्रार्थना-पत्र संख्या 31175/2015 दाखिल किया, जिसे आक्षेपित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है।

4. अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 1- उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ है। यद्यपि विधिवत तामील की गई थी। संभवतः उनके पास कहने और आपत्ति करने के लिए कुछ नहीं है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दायर क्रॉस परिवादों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि कथित घटना अपीलकर्ता के कार्यालय में 11.09.2014 को हुई थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर परिवाद के संबंध में अपीलकर्ता के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहपुर (उ.प्र.) के न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया था। उक्त मामला 2015 से उक्त न्यायालय में बिना विचारण के लंबित है।

6. अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जो बहुत तुच्छ प्रकृति की हैं और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वर्ष 2015 में अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद से कार्यवाही में कोई प्रगति नहीं हुई है, न्यायालय की राय है कि कार्यवाही जारी रखना अपीलकर्ता के लिए अत्याचार और उत्पीड़न होगा। उनके कार्यालय में हुई इस तरह की एक छोटी सी घटना को पक्षकारों द्वारा उस दिन ही हल किया जाना चाहिए था, न कि इसे अब तक बढ़ाया जाना चाहिए था।

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

7. मामले के उस दृष्टिकोण में, अपीलकर्ता के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर (उ.प्र.) की अदालत में लंबित प्रकरण संख्या 3354/2014 की कार्यवाही को रद्द और अपास्त किया जाता है। अपील को अनुमति प्रदान की जाती है।

.....
[न्यायमूर्ति संजीव खन्ना]

.....
[न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी]

नई दिल्ली;

03.08.2023

अस्वीकरण:
“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”